



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 05 de junio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALBERTO, OLGA CRISTINA
CONTRA SWISS MEDICAL S.A. SOBRE AMPARO LEY 16.986"**, Expte.
Nº 1792/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal de
Gualeguaychú, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y
fundado por la parte actora el 22/04/2024 contra la
resolución del 19/04/2024 que rechazó la competencia del
fuero federal.

El recurso se concede en fecha 24/04/2024, el Fiscal
General ante esta Cámara contesta la vista corrida el 02/05
/2024 y quedan los autos en estado de resolver el 08/05
/2024.

II- a) Que, la parte actora inició la presente acción
de amparo contra Swiss Medical S.A. a fin de que deje sin
efecto cualquier aumento en la cuota mensual del servicio
de salud prestado en virtud del Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) 70/2023 -del que persigue su declaración de
inconstitucionalidad-; y /o de cualquier otra índole que
no se encuentre expresamente autorizado por la
Superintendencia de Servicios de Salud.

b) La magistrada de grado, previo traslado a la
Fiscal competente, entendió que no resultaba procedente el
fuero excepcional. Para resolver de esa manera argumentó
que en la causa no se discute la denegación o
insuficiencia de prestaciones médico asistenciales, sino

Fecha de firma: 05/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38733031#414720930#20240605085434318

que se busca debatir acerca de la interpretación y el alcance de un contrato de medicina prepaga.

Contra esta decisión se alza la apelante.

III- a) Que, la accionante alega que el Máximo Tribunal ha resuelto que la justicia federal es la que debe entender en cuestiones inherentes a relaciones entre afiliados y empresas de medicina prepaga. Cita jurisprudencia en su sustento.

Plantea que la competencia federal es la única reseñada por la Ley 26.682 para tratar cuestiones inherentes a controversias jurídicas entre el estado y las empresas de medicina prepaga.

Finalmente, solicita que se revoque la resolución dictada. Hace reserva del caso federal.

b) El Fiscal General ante esta Alzada coincide con los argumentos brindados por la Juez a-quo y postula que el fallo debe confirmarse.

IV- Que, a fin de esclarecer la cuestión planteada no puede soslayarse lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene que corresponde que las cuestiones concernientes a la cobertura médico asistencial que las obras sociales o prestadoras privadas de servicios médicos brindan a sus afiliados, sean ventiladas por ante la jurisdicción federal en razón de la materia, en tanto se encuentran regidas por las normas que regulan el Servicio Nacional de Salud (leyes 23660 y 23661), de indudable naturaleza federal (C.S.J.N. Fallos 326:3006; 326:3535; 328:4095).

En la misma línea, el Máximo Tribunal estableció "...que resulta competente el fuero civil y comercial





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

federal para entender en cuestiones en que, como acontece en el *sub lite*, se hallan en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para el sistema de salud implementado por el Estado Nacional, que involucra tanto a las obras sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos (Fallos: 326:3535, 328:4095, 330:2494).

En orden a las consideraciones precedentes, corresponde admitir el recurso de apelación, revocar la resolución del 19/04/2024 y declarar la competencia del Juzgado Federal de Gualeguaychú para entender en las presentes actuaciones.

Este Tribunal, por mayoría, ha tenido oportunidad de expedirse en sentido similar en los autos: "MOSNA, GIULIANA PAMELA EN REP. DE SUS HIJOS CONTRA MUTUAL MEDICA CONCORDIA - UNIMEDICA CHAJARI SOBRE AMPARO LEY 16.986" (Expte. N° FPA 1114/2024/CA1, sentencia del 09/05/2024).

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución del 19/04/2024 y, en consecuencia, declarar la competencia del Juzgado Federal de Gualeguaychú para entender en las presentes actuaciones.

Tener presente la reserva del caso federal.

Se constituye el tribunal de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

MARIELA EMILCE ROJAS

Fecha de firma: 05/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38733031#414720930#20240605085434318

Fecha de firma: 05/06/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38733031#414720930#20240605085434318